

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....001744.....

Tocache, 30 ABR 2024

Vistos: La ;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declararse al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, por medio de Ordenanza Regional N° 003-2013-GRSM/CR de fecha 04 de marzo de 2013, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín y establece en el artículo 153: Dirección de Operaciones – Educación "La Dirección de Operaciones – Educación es el órgano de línea de la Dirección Regional de Educación encargado de la dirección, coordinación, seguimiento y supervisión a la gestión presupuestal de las Oficinas de Operaciones – Educación, de modo tal que dicha gestión esté alineada con las prioridades de gasto del Gobierno Regional en materia educativa. Asimismo, se encarga del planeamiento operativo y del soporte administrativo de la Dirección Regional de Educación". Y en el artículo 157.1 establece: Las Oficinas de Operaciones – Educación son órganos desconcentrados de la Dirección Regional de Educación, adscritos a la Dirección de Operaciones – Educación, responsable de la administración de los recursos, la ejecución presupuestal, la gestión de los sistemas administrativos y de asegurar los servicios de apoyo requeridos para el desarrollo de las funciones de las Unidades de Gestión Educativa Local e instancias de gestión educativa de su jurisdicción. Asume la titularidad de la Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente. Artículo 157.2 Las Oficinas de Operaciones – Educación están bajo dirección técnico – normativa de la Dirección de Operaciones – Educación;

Que, de acuerdo al artículo 183° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, indica que, *el término de la Carrera Administrativa se expresa por resolución del titular de la entidad o de quien esté facultado para ello, con clara mención de la causal que se invoca y los documentos que acreditan la misma*, concordante con el artículo 184° del mismo reglamento, *en los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resolución respectiva expresará además todos los aspectos referentes a la situación laboral del ex servidor, a fin de facilitar el inmediato ejercicio de los derechos económicos que le corresponda;*

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2019, se establece nuevas reglas sobre los ingresos de los Servicios Públicos comprendidos en el régimen del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Base de la Carrera Administrativa del Sector Público, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1442 Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el sector público;

Que, a través del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, se dictan disposiciones reglamentarias y complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2019 que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público, en el artículo 4°, numeral 4.2 indica que, la Compensación por vacaciones trunca; es la Compensación económica que se otorga a la servidora pública o servidor público nombrado, o contratado, cuando cesa en el servicio o culmina su contratación, según sea el caso, antes de cumplir el récord vacacional. El cálculo se realiza considerando la proporción del monto mensual del MUC y el BET que percibe la servidora pública o el servidor público, considerando los meses y días efectivamente



001744

prestados; asimismo, en el numeral 4.5 indica que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) que percibe la servidora pública nombrada o el servidor público nombrado, equivale al cien por ciento (100%) del MUC correspondiente al nivel remunerativo al momento del cese, por cada año de servicio, así como de forma proporcional por los meses y días de servicios efectivamente prestados, según corresponda. Su entrega se realiza de oficio, al cese de la servidora pública o el servidor público.

Que, con Decreto Supremo N° 320-2022-EF, de fecha 22 de diciembre del 2022, se resuelve en el **Artículo 1. Aprobación del nuevo Monto Único Consolidado (MUC)**: Aprobar el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) que perciben los servidores administrativos sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, pertenecientes al grupo ocupacional funcionario, profesional, técnico y auxiliar;

Que en el numeral 2.1 del Decreto Supremo N° 320-2022-EF, el nuevo Monto Único Consolidado (MUC) aprobado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable, se encuentra afecto a cargas sociales y constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan, según la normativa vigente;

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 19 de octubre del 2022 la **Ley N° 31585**, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, quedando redactada en los siguientes términos:

**DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA. Implementación**

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 276, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2022, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Servidores públicos que cesen en el año fiscal 2023, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración principal, se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Servidores públicos que cesen a partir del año fiscal 2024, el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) con la incorporación de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE a la remuneración, se efectúa a razón del 100%.

Que, en la Resolución Directoral N° 002884, de fecha 19 de octubre del 2023, se resuelve en el ARTICULO PRIMERO. - Cesar, por fallecimiento a don **Esteban SUELPERES HERRERA**, identificado con DNI N° 01001234, Trabajador de Servicio III de la I.E. N° 111, distrito y provincia de Tocache, Código de plaza: 1123112111C5, Categoría: AD, Jornada laboral: 40 hrs, a partir del 08 de octubre del 2023;

Que, con Exp. N° 016-2024767311, de fecha 12 de abril del 2024, doña **Nelit RENGIFO RODRIGUEZ**, identificada con DNI N° 00986055, solicita el pago de compensación por tiempo de servicios (CTS) de quien en vida fue su esposo don Esteban SUELPERES HERRERA, ocurrido el 08 de octubre del 2023, para lo que adjunta la Sucesión Intestada Definitiva;

Que, según el Registro de Sucesión Intestada; RUBRO: CAUSANTE Y SUS HEREDEROS, con SUCESION INTESTADA DEFINITIVA Partida N° 11102269 Asiento N° A00001; por Acta de Protocolización N° 74, expedido en la ciudad de Tocache, Provincia, Departamento y Región San Martín, República del Perú, a los trece (13) días del mes de diciembre del dos mil veintitrés (2023), por



AAV100

001744

Categoría Remunerativa - Jor.Lab.	: SAD
Fecha de Cese	: 08.10.2023
Tiempo de Servicio	: 27 años 1 Mes 22 Días
Periodo Reconocido - Ley N°31585	: Máximo 27 años
Monto Único Consolidado	: 528.34
Beneficio Extraordinario Transitorio	: 185.85
Monto Único Consolidado DS N°320-2022-EF	: 745.00
Remuneración Principal	: 1,898.94
Promedio Monto Único Consolidado	: 631.16
Promedio Incentivo Único-CAFAE	: 1,267.78



COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		
Tiempo de servicios para el cálculo de CTS:	27 años 1 mes	22 días
Remuneración Principal		1,898.94
Calculo:	1,898.94 X 27 años	51,271.38
Total Compensación por Tiempo de Servicios		51,271.38

VACACIONES TRUNCAS		Periodo 2024
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre 2023		
Monto Único Consolidado	745.00 / 12 x 9	558.74
Beneficio Extraordinario Transitorio	185.85 / 12 x 9	139.38
Vacaciones Truncas 01.01.2023 al 08.10.2023		698.12
01 al 14 de noviembre del 2023		
Monto Único Consolidado	745.00 / 360 x 08	16.55
Beneficio Extraordinario Transitorio	185.85 / 360 x 08	4.13
Total Vacaciones Truncas del 01.01.2024 al 21.03.2024		56.66

RESUMEN	
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	51,271.38
Compensación Vacacional 20....	-
Vacaciones Truncas del 01.01.2023 al 08.10.2023	754.78
TOTAL LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES	52,026.16

001744

Rolando Vásquez Ríos, Abogado, Notario Público de Tocache y habiendo transcurrido el plazo de ley al que se refiere el artículo 43° de la Ley N° 26662, sin existir oposición alguna, de conformidad con lo dispuesto por los artículos segundo y noventa y ocho del Decreto Ley 26002, Ley del Notariado, ha declarado que Esteban Suelperes Herrera, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 01001234 ha fallecido el ocho (08) de Octubre del año dos mil veintitrés (2023), en el Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín, declarando tener como último domicilio en el Jr. Ramón Castilla C-08, Distrito de Tocache, Provincia de Tocache, Departamento de San Martín y que sus herederos son:

1. **Nelit Rengifo Rodriguez (Cónyuge Supérstite)**
2. **Hector Suelperes Valdivia (Hijo Supérstite)**
3. **Gavina Suelperes Valdivia (Hija Supérstite)**
4. **Carmen Rosa Suelperes Rengifo (Hija Supérstite)**
5. **Esteban Junior Suelperes Rengifo (Hijo Supérstite)**



Que, en el Registro de Testamentos; Rubro: OTROS – SECESION INTESTADA, D 00001, Partida N° 11102269, **Renuncia de Herencia.** – Por ESCRITURA PUBLICA N° 130, extendido en la ciudad de Tocache el 10.02.2024 ante NOTARIO PUBLICO don ROLANDO VASQUEZ RIOS, los siguientes herederos declarados, en su condición de hijos supérstites:

- **Hector Suelperes Valdivia, con DNI N° 00961060**
- **Gavina Suelperes Valdivia, con DNI N° 48920200**
- **Carmen Rosa Suelperes Rengifo, con DNI N° 42495597**
- **Esteban Junior Suelperes Rengifo, con DNI N° 71538098**

Han renunciado de manera expresa, total e irrevocable a todos sus derechos hereditarios sobre el total del patrimonio y/o de los bienes heredados de su causante, fondo en cuenta bancaria, derechos y acciones y/o acreencias que dejo o forman parte integrante de la masa hereditaria del que en vida fue don Esteban Suelperes Herrera.

Que, con Informe Escalafonario N° 00360-2024-UGEL Tocache, de fecha 23 de abril del 2024, emitida por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, RECONOCE al servidor retirado don Esteban SUELPERES HERRERA, tiempo de servicios acumulados en el Sector Educación: Veintisiete (27) años, Un (01) mes y Veintidós (22) días, Computados al 08 de octubre del 2023;

Que, mediante Informe de Liquidación de Beneficios Sociales, de fecha 24 de abril del 2024, la Responsable de Planillas, da a conocer que constituye causal de cese por fallecimiento de don Esteban SUELPERES HERRERA, identificado con DNI N° 01001234, Trabajador de Servicio III con categoría remunerativa SAD; en aplicación al inciso a) del artículo 34° del Decreto Legislativo N° 276 "Ley de la Carrera Administrativa", concordante con el inciso a) del artículo 182° de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, se procede con el término de la carrera administrativa por fallecimiento, reconociéndole 27 años, 1 mes y 22 días de servicios oficiales al 08 de octubre del 2023, otorgándole por única vez la Remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicio (CTS) el monto de **CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 38/100 SOLES (S/. 51,271.38)** de acuerdo al numeral 4.5 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 420-2019-EF y al Artículo 1 del D.S 320-2022-EF, el mencionado servidor pertenecía al Sistema Privado de Pensiones – AFP Profuturo;

Y en el Informe mencionado en el considerando anterior, también indica que al ex servidor le corresponde vacaciones trunca por el monto de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 78/100 SOLES (S/. 754.78)**, de acuerdo al numeral 4.2 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 420-2019-EF;

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES ANEXO N° 01 HOJA DE CALCULO

Apellidos y Nombres	: SUELPERES HERRERA, ESTEBAN
Cargo	: TRABAJADOR DE SERVICIO III
Régimen	: D.Leg. 276
Grupo Ocupacional	: AUXILIAR

ANEXO 02: CUADRO RESUMEN CALCULO DE LA REMUNERACION PRICIPAL LEY N°31585

NOMBRE Y APELLIDO : SUELPERES HERRERA, ESTEBAN
CARGO : TRABAJADOR DE SERVICIO III
DNI : 01001234
NIVEL REMUNERATIVO: SAD

MONTO PROMEDIO MUC LEY N°31585

N°	PERIODO	NORMATIVA	MESES	MUC-SPA
1	ENERO-OCTUBRE 2023	D.S. N°320-2022-EF	10	745.00
2	ENERO – DICIEMBRE DEL 2022	D.S. N°320-2022-EF	12	528.34
3	ENERO A DICIEMBRE 2021	D.S. N°420-2019-EF	12	528.34
4	NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020	D.S. N°420-2019-EF	2	528.34
PROMEDIO MUC ULTIMOS 36 MESES			36	631.16



PROMEDIO INCENTIVO ÚNICO - CAFAE LEY N°31585

N°	DETALLE	NORMATIVA	MESES (A)	INCENTIVO UNICO-CAF AE (B)	TOTAL INCENTIVO UNICO-CAF AE (C) = A*B	PROMEDIO INCENT. UNICO - CAF AE C/A
1	ENERO A OCTUBRE 2024	D.S. N°003-2022-EF	10	1,350.00	13,500.00	1,350.00
2	ENERO A NOVIEMBRE 2022	D.S. N°003-2022-EF	12	1,350.00	16,200.00	1,350.00
3	ENERO A DICIEMBRE 2021	D.S. N°003-2022-EF	12	1,150.00	13,800.00	1,150.00
4	NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020	D.S. N°427-2020-EF	2	1,070.00	2,140.00	1,070.00
PROMEDIO INCENTIVO UNICO - CAF AE (36 MESES)			36	-	45,640.00	1,267.78



RESUMEN DEL CALCULO DE LA REMUNERACION PRICIPAL LEY N°31585

MONTO PROMEDIO MUC LEY N°31585 631.16

PROMEDIO INCENTIVO ÚNICO - CAFAE LEY N°31585 1,267.78

REMUNERACIÓN PRICIPAL **1,898.94**

Que, con Nota de Coordinación N° 162-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RRHH, de fecha 24 de abril del 2024, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, cumple con trasladar el documento de referencia, donde confirma el periodo de Cese a sus servicios y funciones por fallecimiento de don Esteban SUELPERES HERRERA, identificado con DNI N° 01001234, Trabajador de Servicio III nombrado bajo el régimen laboral DL. 276 en la Institución Educativa N° 111, distrito y provincia de Tocache;

Que, con Memorando N° 0709-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 25 de abril del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de compensación por tiempo de servicios (CTS) por motivo de fallecimiento de don Esteban SUELPERES HERRERA, identificado con DNI N° 01001234, Trabajador de Servicio III de la Institución

001744

Educativa N° 111, distrito de Pólvora y provincia de Tocache, de acuerdo al inciso a) del artículo 34° del Decreto Legislativo N° 276 concordante con el inciso a) del artículo 182° del Reglamento de la citada ley, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, a partir del 08 de octubre del 2023;

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el Decreto Supremo N° 420-2019-EF, el Decreto Supremo N° 320-2022-EF, la Ley 31953 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER, por única vez a favor de **Nelit RENGIFO RODRIGUEZ**, identificada con DNI N° 00986055, la Remuneración Vacacional Trunca por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 78/100 SOLES (S/. 754.78)** y la remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicio por la cantidad de **CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 38/100 SOLES (S/. 51,271.38)**, la cual se liquidó en cumplimiento al Informe Escalonario N° 00360-2024, a la aplicación a la Ley N° 31585, Ley que incorpora el Incentivo Cafae al cálculo de la Compensación por tiempo de servicios (CTS) del personal administrativo comprendido en el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, por el cese por fallecimiento de su cónyuge don **Esteban SUELPERES HERRERA**, identificado con DNI N° 01001234, Trabajador de Servicio III de la I.E. N° 111, distrito y provincia de Tocache, Código de plaza: 1123112111C5, Categoría: AD, Jornada laboral: 40 hrs, a partir del 08 de octubre del 2023, el cual se detalla de la siguiente manera:



FECHA DE CESE	TOTAL CTS	2024 (100%)
08.10.2023	51,271.38	51,271.38



ARTÍCULO SEGUNDO. - ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
GTR/R-GRR.HH
SVTM/NEXUS